

刑法
No385

共通問題 H30-4

(配点: 2)

月 日

月 日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、Aから現金を借り入れるに当たり、借入金をAに自ら返済する意思も能力もないのに、乙に対し、「自分がAに返済するので、保証人として名前を貸してほしい。」とうそを言い、その旨乙を誤信させ、乙に、Aを貸主、甲を借主とする消費貸借契約書の保証人欄に署名押印させた。乙は錯誤に基づいて署名押印しているから、甲には有印私文書偽造罪の間接正犯が成立する。
2. 甲は、取引先乙に見せて自己に信用があることを誇示するだけの目的で、偽造された約束手形を真正なものとして乙に提示した。偽造有価証券行使罪の「行使」といえるためには、偽造有価証券を真正なものとして流通に置く必要があるから、甲には同罪は成立しない。
3. 甲は、偽名を用いて会社に就職しようと考え、同会社に提出する目的で、履歴書用紙に、架空人Aの氏名を記載し、その氏名の横にAと刻した印鑑を押印するとともに、自己の顔写真を貼り付けて履歴書を作成した。同履歴書の作成名義人と作成者との人格の同一性にそこを生じさせるものとは認められないから、甲には有印私文書偽造罪は成立しない。
4. 甲は、信販会社の財産上の事務処理を誤らせる目的で、権限がないのに、同会社の会員名義のクレジットカードの電磁的記録を白地のカード板の磁気部分に印磁して、クレジットカードを構成する電磁的記録を作成したが、その外観は一般人が真正な支払用カードと誤認する程度のもではなかった。支払用カード電磁的記録不正作出罪が成立するためには、一般人が真正な支払用カードと誤認する程度の外観を備える必要はないから、甲には同罪が成立する。
5. 県立高校を中途退学した甲は、父親乙に見せて安心させるだけの目的で、偽造された同高校校長A名義の甲の卒業証書を真正なものとして乙に提示した。甲は、同卒業証書を乙に見ただけであり、公文書に対する公共の信用を害するおそれがないから、甲には偽造有印公文書行使罪は成立しない。

No385	偽造罪	正答率 72%
共通H30-4	正解 4	

1 誤っている

「偽造」とは、名義人と作成者の人格の同一性を偽ることをいう。本記述では、乙は錯誤に基づいて署名押印しているものの、名義人と作成人はいずれも乙であり、同一性に偽りは生じていないから、乙の行為は「偽造」に当たらない。よって、甲には有印私文書偽造罪の間接正犯は成立しない。

2 誤っている

大判明44.3.31は、本記述と類似の事案において、偽造手形の行使は手形本来の効用に従ってこれを流通に置くことを必要とせず、偽造の手形を真正の手形として使用することで足りるとしている。よって、甲には偽造有価証券行使罪が成立する。なお、偽造有価証券行使罪と異なり、偽造通貨行使罪（148条2項）における行使は偽貨を真正な通貨として流通に置くことをいう。

3 誤っている

最決平11.12.20（百選Ⅱ〔第7版〕95事件）は、本記述と同様の事案において、「被告人は、Aの偽名を用いて就職しようと考え、虚偽の氏名、生年月日、住所、経歴等を記載し、被告人の顔写真をはり付けた押印のあるA名義の履歴書及び虚偽の氏名等を記載した押印のあるA名義の雇用契約書等を作成して提出行使したものであって、これらの文書の性質、機能等に照らすと、たとえ被告人の顔写真がはり付けられ、あるいは被告人が右各文書から生ずる責任を免れようとする意思を有していなかったとしても、これらの文書に表示された名義人は、被告人とは別人格の者であることが明らかであるから、名義人と作成者の人格の同一性にそごを生じさせたものというべきである。したがって、被告人の各行為について有印私文書偽造、同行使罪が成立する」とした原判断は、正当である」としている。よって、甲には有印私文書偽造罪が成立する。

4 正しい

人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する（163条の2第1項）。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。支払用カード電磁的記録不正作出罪の客体は、カードと一体となった電磁的記録であるから、有価証券偽造罪などと異なり、正規のカードとしての外観を備えている必要はなく、一見して偽造・変造と分かるようなものであっても、支払用カードとして供用可能なものを作成すれば本罪の既遂となる。よって、甲には、クレジットカードを構成する電磁的記録を作成した時点で、支払用カード電磁的記録不正作出罪が成立する。

5 誤っている

最決昭42.3.30は、本記述と類似の事案において、「被告人が、所論偽造にかかる福岡県立A高等学校長B名義のCの卒業証書を、同人と共謀のうへ、真正に成立したものととして、その父Dに提示した行為を、偽造公文書行使罪に当るものとした原審の判断は相当である」としている。よって、甲には偽造有印公文書行使罪が成立する。